

한 국 관 광 공 사 감 사

통 보

감 사 명 : 공모사업 운영실태 특정감사

제 목 : 업무 지침의 내부통제 강화 필요

관계부서 : ○○팀

내 용

1. 업무 개요

공사에서 시행하는 공모사업 중 특히 예산을 재교부하거나 이에 상응하는 지원을 하는 공모사업의 경우, 담당부서들은 각 사업의 특징을 반영한 운영지침을 보유하고 있으며, 해당 운영지침은 공사 담당자들이 업무추진에 참고하는 업무 매뉴얼적 성격뿐만 아니라 공모사업 운영 전반에 대한 기준, 절차, 공모사업 참가자에 대한 제재 등의 내용도 포함하고 있어 공모사업 참가자들에게도 구속력을 가지고 있는 지침으로써의 기능을 하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

공사 「내부통제 운영규정」 제8조에 따르면 내부통제 총괄부서는 이행부서에 대한 내부통제 활동을 지원하고, 같은 규정 제9조에 따르면 이행부서는 소관 업무 운영과 관련된 내부통제를 시행하고, 프로세스별 위험 평가 및 사규·업무매뉴얼 등을 반영하여야 하며, 내부통제 미비점에 대한 개선계획을 수립하고 조치를 하여야 한다고 되어 있다.

또한 「법무규정」 제24조 제1항에 따라 소관부서장은 업무수행 중 법률적인 사항에 대하여 법무부서장에게 법률 자문을 구할 수 있도록 하고 있다.

따라서 공사 사업의 이행부서들은 특히 대내외 이해관계자가 많은 공모사업의 경우, 해당 사업의 투명성과 공정성 및 해당 업무의 내부통제 강화 및 업무와 관련된 위험성 최소화를 위해 필요한 내용을 지침 및 업무매뉴얼 등에 반영하여야 하고, 이러한 사항이 법률적인 문제와 직결되는 경우에는 사전에 법률자문을 구하는 등 위험성을 최소화하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

공사의 다양한 공모사업들 중 운영지침을 보유하고 있는 사례를 점검한 결과, 특히 많은 이해관계자가 참여하는 관광벤처 지원 사업들의 경우 사업운영 지침에 이해관계자들의 권리와 의무를 규정하고 있고, 협약해지, 사업비 불인정 등 불이익 및 제재 조치의 내용을 포함하고 있으며, 사업추진 시 이를 사전에 고지하고 교육하여 이해관계자들에게 적용토록 하고 있다. 해당 운영지침의 특성상 다양한 이해관계자들에게 강제력을 지니고 있어, 지침이 상위법령에 위반되거나 법률분쟁의 가능성을 내포하고 있는 경우 이를 사전에 검토하여 위험성을 최소화할 필요가 있다.

그러나 현재 사업추진을 위해 각 부서에서 운영하고 있는 지침의 경우 사규에 해당되지 않아¹⁾ 법무부서(▲▲팀)의 의무적 검토 대상이 아닌 것으로 하고 있고²⁾, 법률검토 이외에도 해당 지침의 관리, 운영에 대한 어떠한 기준도 마련되어 있지 않아

1) 「직제규정시행세칙」 [별표 2] “업무분장표”에 따르면 ▲▲팀의 업무에 ‘지침’에 대한 검토는 포함되어 있지 않음

2) ▲▲팀 게시글 “부서별 운영지침 검토 요청 관련(2024. 2. 1.)”

각 부서에서 지침의 제·개정에 대한 자문 또는 법률 검토를 받고자 하는 경우에도 이를 의뢰할 수 있는 대상과 경로가 없어, 검토가 불가능한 실정이다.

내부통제적 관점에 비추어 원활한 사업추진을 위해 대내외 이해관계자들에게 구속력을 가지는 업무지침이 공정성과 신뢰성을 담보 받기 위해서는 지침의 성격에 맞는 운영기준과 관리 절차를 명확히 하여야 하며, 해당 지침이 이해관계자들에게 적용되기 전에 법률검토 등 적절한 조치를 통해 타당성을 확보할 필요가 있다.

관계부서 의견

○○팀은 감사결과에 이견이 없으나, 다만 현재 운영되고 있는 지침들 중 대내외 구속력을 가지고, 외부 법률분쟁 발생의 위험성이 있는 경우는 사규화하는 것이 필요하며, 이를 위해 각 지침들의 성격에 따라 관리 방안을 마련하여 내부통제를 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 공사에서 추진하는 공모사업들의 운영지침이 각각의 성격에 따라 적절히 관리될 수 있도록 필요시 사규화하는 방안을 검토하고, 사규로 제정되지 않은 지침도 필요한 경우 법률검토를 받을 수 있는 체계를 마련하는 등 운영지침 관리에 대한 내부통제를 강화하시기 바랍니다.(통보)